

最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定

发 文 机 关:最高人民法院, 最高人民检察院

发 布 日 期:2002. 03. 15

生 效 日 期:2002. 03. 26

时 效 性:现行有效

文 号:法释〔2002〕7 号

最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定

法释(2002)7 号

(最高人民法院审判委员会第 1193 次会议、最高人民检察院第九届检察委员会第 100 次会议通过 2002 年 3 月 15 日最高人民法院文件法释〔2002〕7 号发布 自 2002 年 3 月 26 日起施行)

为正确理解、执行《[中华人民共和国刑法](#)》和全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、《[中华人民共和国刑法修正案](#)》、《[中华人民共和国刑法修正案\(二\)](#)》、《[中华人民共和国刑法修正案\(三\)](#)》(以下分别简称为《决定》、《修正案》及《修正案(二)、《修正案(三)》), 统一认定罪名, 现对最高人民法院《关于执行〈[中华人民共和国刑法](#)〉确定罪名的规定》、最高人民检察院《关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》作如下补充、修改。

刑法条文	罪名
第 114 条、第 115 条第 1 款 (《修正案(三)》第 1、2 条)	投放危险物质罪(取消投毒罪罪名)
第 115 条第 2 款(《修正案(三)》第 1、2 条)	过失投放危险物质罪(取消过失投毒罪罪名)
第 120 条之一(《修正案(三)》第 4 条)	资助恐怖活动罪
第 125 条第 2 款(《修正案(三)》第 5 条)	非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪(取消非法买卖、运输核材料罪罪名)
第 127 条第 1 款、第 2 款 (《修正案(三)》第 6 条第 1 款、第 2 款)	盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
第 127 条第 2 款(《修正案(三)》第 6 条第 2 款)	抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
第 162 条之一(《修正案》第 1 条)	隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
第 168 条(《修正案》第 2 条)	国有公司、企业、事业单位人员失职罪国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪(取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名)

第 174 条第 2 款（《修正案》第 3 条）	伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
第 181 条第 1 款（《修正案》第 5 条第 1 款）	编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
第 181 条第 2 款（《修正案》第 5 条第 2 款）	诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
第 182 条（《修正案》第 6 条）	操纵证券、期货交易价格罪
《决定》第 1 条	骗购外汇罪
第 229 条第 1 款、第 2 款第 3 款	提供虚假证明文件罪（取消中介组织人员提供虚假证明文件罪罪名） 出具证明文件重大失实罪（取消中介组织人员出具证明文件重大失实罪罪名）
第 236 条	强奸罪（取消奸淫幼女罪罪名）
第 291 条之一（《修正案（三）》第 8 条）	投放虚假危险物质罪 编造、故意传播虚假恐怖信息罪
第 342 条（《修正案（二）》）	非法占用农用地罪（取消非法占用耕地罪罪名）
第 397 条	滥用职权罪、玩忽职守罪（取消国家机关工作人员徇私舞弊罪罪名）
第 399 条第 1 款 第 2 款	徇私枉法罪（取消枉法追诉、裁判罪） 民事、行政枉法裁判罪（取消枉法裁判罪）
第 406 条	国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪（取消国家机关工作人员签订、履行合同失职罪）

最高人民法院、最高人民检察院原有关罪名问题的规定与本规定不一致的，以本规定为准。



扫一扫，手机阅读更方便